乙B第２７号証

令和６年（ワ）第１８４７号

原　告　　越川雅史

被　告　　村越祐民　外５名

準 備 書 面 （１）

令和６年１１月２９日

千葉地方裁判所　民事第３部　合議４係　御中

被告大津政雄訴訟代理人弁護士　杉本　憲昭

第１　「請求の原因」に対する認否

訴状記載の「請求の原因」のうち、被告大津政雄（以下「被告大津」という。）に関連する

・「第１　事案の概要」

・「第２　当事者」

・「第５　被告大津による名誉棄損行為等」

・「第９　損害（但し、３のみ）」

・「第１０　結論（但し、３のみ）」

について、以下のとおり、認否する。

１　同「第１　事案の概要」について

（１）同「１」について

令和３年８月２４日に被告村越祐民（以下「被告村越」という。）が原告のパワハラ行為を公表した点、令和４年６月２１日に被告市川

市の総務部長であった訴外植草耕一氏（以下「植草氏」という。）が甲第４号証記載の発言をした点、同日被告大津が甲第４号証記載の発言をした点、令和４年９月２２日に植草氏が甲第５号証記載の発言をした点、及び令和５年２月１５日に被告市川市の松丸副市長が甲第８号証記載の発言をした点については特に争わないが、その余は全て否認ないし不知。

（２）同「２」について

全て否認ないし争う。

２　同「第２　当事者」について

（１）同「１　原告」について

原告が市川市議会議員である点のみ認め、その余は全て否認ないし不知。

（２）同「２　被告村越祐民」について

被告村越が平成３０年４月から令和４年４月まで市川市の市長であったことは認め、その余は不知。

（３）同「３　被告市川市」について

訴外佐野滋人氏（以下「佐野氏」という。）が被告市川市の企画部長であったこと、訴外麻生文喜氏が被告市川市の広報室長、市長公室長であったこと、植草氏が被告市川市の総務部長でハラスメントの担当部長であったことは認め、その余は否認ないし争う。

（４）同「４　被告大津政雄」について

認める。

（５）同「５　被告笠原智」について

認める。

（６）同「６　被告松井努」について

認める。

（７）同「７　被告荒木詩郎」について

認める。

３　同「第５　被告大津による名誉棄損行為等」について

（１）同「１」について

ア　同「(１)」について

被告大津が甲第１４号証記載の発言をしたことは認めるが、その余は否認ないし争う。

イ　同「(２)」について

被告大津が甲第１５号証記載の発言をしたことは認める。

ウ　同「(３)」について

被告大津が甲第１８号証記載の発言をしたことは認めるが、その余は否認ないし争う。

（２）同「２」について

被告大津が令和４年６月２７日に甲第２４号証の書面を送付したこと、被告大津が同年同月２１日に甲第４号証記載の発言をしたことは認め、その余は否認ないし争う。

（３）同「３」について

全て否認ないし争う。

（４）同「４」について

否認ないし争う。

（５）同「５」について

否認ないし争う。

４　同「第９　損害」の「３　被告大津との関係」について

全て否認ないし争う。

５　同「第１０　結論」の「３」について

争う。

第２　被告大津の主張

１　被告大津の個人責任の不存在

（１）本件訴訟における原告の被告大津に対する請求は、被告大津による市川市議会での発言内容（甲１４、甲１５、甲１８）及び報道機関に対する送付文書の内容（甲２４）が原告の名誉権及び名誉感情を侵害し、不法行為に該当することを根拠とするものである。

（２）しかしながら、そもそも被告大津は、その当時、市川市の副市長の地位にあり、その副市長の職務として、上記の発言及び送付（以下「本件発言等」という。）を行ったものである。

即ち、被告大津は、市川市の副市長という「公務員」の立場で、その市川市の「職務を行った」ものであり、この場合、国家賠償法第１条第１項の規定により、「公共団体」である市川市こそが賠償責任を負うべきものである。

この点、市川市だけでなく、被告大津も個人責任を負うかについては、最高裁判所昭和３０年４月１９日判決が、「国または公共団体が賠償の責に任ずるのであって、公務員が行政機関としての地位において賠償の責任を負うものではなく、また、公務員個人もその責任を負うものではない。」と明確に否定している。また、国家賠償法第１条第２項は、前項で公共団体が賠償責任を負った場合に、その公共団体が公務員個人に対して求償権を有すると規定していることからすれば、あくまで責任を負うのは公共団体だけであって、公務員個人の責任を否定する趣旨であると解される。更に言えば、仮に公務員個人の

責任まで認めてしまった場合、公務員の活動そのものを委縮させることにもなりかねず、果断な職務執行を阻害することにもつながってしまう。

したがって、国家賠償法により公共団体が賠償責任を負うべき場面においては、公務員個人の責任は否定されなければならない。

（３）以上のとおり、本件の賠償責任はあくまで市川市が負うものであり、被告大津が個人責任を負うことはないのであるから、原告の被告大津に対する請求は棄却されなければならない。

２　本件発言等の真実性及び真実相当性

上記のとおり、本件において、被告大津が個人責任を負うことはないところ、そもそも本件発言等自体に不法行為が成立しないこと、具体的には本件発言等の真実性及び真実相当性についても主張しておく。

（１）本件で原告が問題としている名誉毀損に関しては、「その行為が公共の利害に関する事実に係りもっぱら公益を図る目的に出た場合には、摘示された事実が真実であることが証明されたときは、右行為には違法性がなく、不法行為は成立しないものと解するのが相当であり、もし、右事実が真実であることが証明されなくても、その行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには、右行為には故意もしくは過失がなく、結局、不法行為は成立しないものと解するのが相当である。」とされている（最高裁判所昭和４１年６月２３日判決）。

即ち、問題とされている表現行為が、

① 公共の利害に関する事項であること（事実の公共性）

② もっぱら公益を図る目的であること（目的の公益性）

③ ｉ摘示事実が真実であると証明されること（真実性）

又は

ⅱ摘示事実が真実であると信ずるについて相当の理由があること（真実相当性）

に該当すれば、不法行為は成立しない。

（２）この点、本件訴訟において、原告が被告大津による本件発言等のうち、具体的にどの事実を名誉毀損として捉えているのかは明確ではないものの、おそらく次のアないしエの各事実を念頭にしているものではないかと考えられる。なお、仮に、原告が意図している事実がこれとは異なるのであれば、原告としてどの事実を問題としているのかにつき明確に示されたい。

ア　被告大津が原告に対して挨拶や返事をしても全く反応してもらえなかったという事実（以下「本件ア事実」という。）

イ　被告大津が原告と打合せの約束をしても急遽中止にされたという事実（以下「本件イ事実」という。）

ウ　被告大津が、答弁調整で、会派の部屋に呼び出されて、恫喝めいた口調で詰問されたという事実（以下「本件ウ事実」という。）

エ　市川市の職員９名がアンケートで申告した内容は、同職員が原告から実際に受けた言動であるという事実（以下「本件エ事実」という。）

（３）そこで、本件アないしエの各事実について、上記①ないし③の免責要件に該当するかを検討する。

まず、本件アないしエの各事実は、いずれも市川市議会議員である原告のパワーハラスメント（以下「パワハラ」という。）に関するものであり、①（事実の公共性）及び②（目的の公益性）については特

に問題なく認められるものと考える。

ここで問題となるのは、専ら③のⅰ（真実性）又はⅱ（真実相当性）が認められるかである。

ア　本件ア事実について

（ア）そもそも被告大津は、市川市の副市長となる以前は、市川市の職員として３４年間勤務していた。なお、被告大津の最後の役職は総務部長である。

これに対し、原告は、平成２３年から市川市の市議会議員になったところ、被告大津の記憶によれば、被告大津が総務部長に就任する以前は、年４回（６月、９月、１２月、２月）の市議会定例会の際に原告と顔を合わす場面は多くあり、その際原告との間で挨拶や言葉を交わすこともあった。

しかしながら、被告大津が総務部長に就任した平成３０年８月以降は、被告大津が原告とすれ違って挨拶しても、原告から挨拶されることは全くなくなった。

因みに、平成３１年４月５日、当時市川市議会の長老的存在であった佐藤義一議員が、原告、被告大津、佐野氏、被告大津の前任の総務部長であった菅原氏を呼んで、懇親会を催してくれたことがあったところ、そこでも原告が被告大津に対して一言も発することはなかったと共に、原告がその他の職員と会話している姿を見ることもなかった。

更に言えば、被告大津が令和２年４月に副市長に就任した以降は、原告とすれ違うことはほぼなくなったものの、市川市の何かのイベントで原告と出会った際に挨拶をしても、やはり原告からの返事はなかった。

（イ）また、前記内容は被告大津自身が経験した事実であるが、被告大津は、市川市の職員多数（例えば、佐野氏、鹿倉保健部長、秋本総務部次長、金子財政部長等）から、原告から本件ア事実と同様の事実を受けた旨を何度も聞いている。

（ウ）したがって、本件ア事実について、③ｉ真実であること、又は、③ⅱ真実であると信ずるについて相当の理由があることは明らかである。

イ　本件イ事実について

具体的な日時は覚えていないが、被告大津が総務部長で、秋本氏が次長だった際、本来、議員からの質問要旨の聞取りは次長が行うことになっているところ、原告が「次長では話にならない。」と言い出し、止む無く被告大津が対応することになったことがある。しかしながら、その後になって、原告は、急遽その聞取りを中止した。

したがって、本件イ事実について、③ｉ真実であること、又は、③ⅱ真実であると信ずるについて相当の理由があることは明らかである。

ウ　本件ウ事実について

（ア）令和元年６月２６日、被告大津が総務部長だった時、原告は、自らが翌日予定していた質問に先立ち、テスラ導入に関する市民の意見箱に寄せられた意見の年齢、性別、所在地等の属性に加え、その意見内容について、意見箱を所管する企画部長の佐野氏に対し、資料を提出するよう求めていた。もっとも、意見箱に寄せられた意見というのは、そもそも公開を前提としないものであること、個人情報が含まれている可能性があること、

及び今後の市民からの自由な意見表明を妨げるおそれがあることから、任意の情報提供はできないということで調整が進められていた。

しかしながら、原告は、自らの思い通りに事が進まなかったことから、公文書公開条例を所管する総務部長の被告大津をその場に呼んだ。そして、原告は、被告大津に対し、睨みつけながら、恫喝めいたとても大きな強い口調で詰問してきた。これに対し、被告大津は、原告に対し、「大きな声を出さない下さい。説明しますから。興奮しないで、冷静にお話しましょう。」と伝えたものの、原告の態度が変わることはなかった。

（イ）また、令和元年１２月１１日、被告大津は、同日の１２月定例会で発言した後、第２庁舎にある総務部長の席にいたところ、原告が何の断りもないまま突然セキュリティラインを超えて執務室に入って来て、被告大津の席から５メートルくらい離れた職員の椅子に勝手に座り、威圧的な口調且つ大きな声で、被告大津が上記定例会で発言した内容に関し、「これからは会議をするいとまがなければ、書面の決議でいいんだからな！」と、捨て台詞のように発して、その場を立ち去っていったことがある。被告大津としては、この原告の行為が、被告大津の上記定例会での発言に対する嫌がらせで、今後の被告大津の言動を委縮させる目的で行われたとしか考えられなかった（甲１８Ｐ２）。なお、その場にいた職員たちは、みな困った表情でオロオロするばかりで、そこでの職場環境もひどく乱されることになった。

（ウ）他にも、原告は、被告大津及び企画部長の佐野氏が不在の時

に、執務室に入り込んで、散々被告大津や佐野氏、その他職員の悪口、具体的には「アイツ、何言ってるのかわかんねー。」や「佐野はむかつくだろ？」等の発言をした上で立ち去ることが常日頃からあったということである。

（エ）したがって、本件ウ事実について、③ｉ真実であること、又は、③ⅱ真実であると信ずるについて相当の理由があることは明らかである。

エ　本件エ事実について

（ア）そもそも原告の市川市職員に対するパワハラについては、令和３年３月にハラスメントのアンケートを実施したところ、パワハラの件数が増加していたことから、翌４月の段階で、改めてパワハラに特化したアンケートを実施したものである。また、その際には、それ以前から議員によるパワハラの声も上がっていたことから、職員だけでなく議員も含めることになった。

そして、そこでのパワハラアンケート結果で、課長職以上の職員６名及び議員３名によるパワハラ被害が申告された。

この点、課長職以上の職員に関しては、総務部により人事異動や注意喚起により対応することになった。

これに対し、議員らに関しては、そのうち２名については、怒鳴る、威嚇する等の行為があったものの、個別案件で興奮した際のことで、特に継続的な行為ではなかったものの、残る１名である原告については、怒鳴る、威嚇するだけでなく、睨む、叱責する、無視する等の行為が継続的に行われていたことから、到底このまま放置するわけにはいかなかった（甲２０参照）。

もっとも、議員という立場の特殊性から、総務部だけで対応

することはできず、組織として議会側に対応を求めていく必要があるということで、副市長である被告笠原及び被告大津が対応することになった。

そこで、被告笠原及び被告大津は、被害を申告した職員らと一同に集まり、被害の確認を行うと共に、その後は総務部が被害申告した職員一人一人にヒアリング調査を行い、具体的な被害状況を確認していった（甲７参照）。なお、調査状況については、その都度、市長である被告村越に報告していた。

そうして、令和３年８月３０日に、被告村越が市議会議長の金子氏宛に原告によるパワハラについての書面（甲６）を提出することになった。

（イ）以上の内容からすれば、本件エ事実について、③ｉ真実であること、又は、③ⅱ真実であると信ずるについて相当の理由があることは明らかである。

なお、本件エ事実については、被告市川市に、上記パワハラアンケート結果や被害職員の具体的な申告内容等、原告によるパワハラ認定に至る資料が全て残っているのであって、それらの資料を確認すれば、本件エ事実に関する上記の結論は尚更明らかとなる。

（ウ）これに対し、原告は、

ａ　令和４年６月２１日に、被告大津が「誇張」を認めていること（甲４）

ｂ　令和４年６月２１日及び同年９月２２日に、被告市川市が、原告のパワハラ行為を認定するに足りる根拠がなかったことを認めていること（甲４、甲５）

ｃ　令和５年２月１５日に、被告市川市が、原告のパワハラに関して、令和３年８月３０日の申入れ（甲６）、同年９月２日配布の資料（甲７）を撤回したこと（甲８）

を理由に、被告大津には③ⅱ真実であると信ずるについて相当の理由がないことを指摘する。

しかしながら、まず、ａについては、原告も言及しているとおり、被告大津は、「退職した職員、病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員はおりませんでした。また、刑事事件として告訴するような言動も承知しておりません。このような誇張のあったことについては、訂正することに時間をかけてしまい御迷惑をおかけしてしまいました。おわび申し上げます。」と発言しているだけで（甲４）、退職・病気休暇・服薬・告訴の点について被告大津自身が確認していなかったという点で誇張があったことを認めたにすぎず、原告によるパワハラ行為を全て否定しているものではないことは明白である。

また、ｂ及びｃについては、前記のとおり、そもそも被告市川市は職員一人一人にヒアリングすることによって、原告のパワハラ行為を認定していたものであり、それを事後になって撤回する行為というのは通常あり得ないことであると共に、その行為自体が不自然極まりない。おそらく何かしらの政治的判断によるものと思われるが、被告市川市としては何故このような撤回行為に及んだのかについては、前述したパワハラ認定に至る資料の内容を示しつつ、論理的に明らかにすべき責任があるというべきで、その責任が果たされていない現状においては、

前述した本件エ事実の真実性又は真実相当性の判断に影響を与えるものではない。なお、いずれにせよ、被告市川市の撤回の事実にかかわらず、パワハラ認定に至る資料の内容によって、本件エ事実の真実性又は真実相当性は明らかになるものであること、指摘しておく。

（エ）因みに、ａｂｃに関連する事情として、令和４年６月２１日の議会開始前に、被告大津は、田中市長の指示で、議員控室での原告との面談に赴いたところ、そこには他にも２名の議員が待機していた。その時点において、既に総務部と原告との間ではｂの内容による答弁調整が済まされていたようで、原告を含めた３名の議員は、被告大津に対しても謝罪するように求めてきたことから、被告大津はａのとおり誇張していた部分の内容については謝罪した。

しかしながら、それに関する一部メディアでは、原告のパワハラに関する内容の全てがでっち上げであるかのような報道がなされたことから、被告大津は、事前に田中市長に伝えた上で、甲第２４号証の書面を送付した。もっとも、その翌々日である令和４年６月２９日、田中市長は、被告大津を呼び出し、既に田中市長が就任する際に被告大津が田中市長宛に提出し、そこでは「預り」扱いとされていた辞職願を持ち出してきて、被告大津に対して同年７月１日付けで辞職するよう求めてきた。おそらく原告や前記２名の議員らとしては、被告大津が送付した書面（甲２４）の内容が気に食わなかったものと思われ、田中市長に何かしらの抗議又はそれに類する内容を伝えた結果として、田中市長は被告大津を辞職させるとの決断になった

ものと推察される。

3　結語

以上のとおり、被告大津としては、本件発言等はあくまで市川市の副市長という「公務員」の立場で、その市川市の「職務を行った」ことによるものであり、国家賠償法第１条第１項の規定により、「公共団体」である市川市のみが賠償責任を負うべきものであり、被告大津個人は責任を負うものではなく、原告の請求は棄却されなければならない。

また、本件発言等は、「公共の利害に関する事項であること（事実の公共性）」、「もっぱら公益を図る目的であること（目的の公益性）」、「摘示事実が真実であると証明されること（真実性）」又は「摘示事実が真実であると信ずるについて相当の理由があること（真実相当性）」のいずれの要件も充足することから、結局原告に対する不法行為は成立せず、いずれにせよ原告の請求は棄却されなければならない。

以上